

1500173-17.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2032165/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22813045 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 276/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2032165 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500173-17.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2032165/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22813045 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 276/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2032165 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

25/04/2022

Aos 25 de abril de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA, acompanhado do Defensor, Dr. Luís Fernando Miranda; bem como as testemunhas arroladas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e Ademir José Vicente (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das

gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 18h24, na rua Antônio Orlando Salmasi, nº.496, Rosa Garcia II, JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 28 (vinte e oito) porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 6,12 gramas e 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto de 14,20 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, no dia dos fatos o acusado trazia consigo as drogas acima descritas, com a intenção de comercializá-las ilegalmente. Ocorre que Guardas Municipais em serviço receberam informação anônima no sentido de que pessoa do sexo masculino, conhecida pela alcunha de "Kauê", trajando camiseta de time de futebol, estava comercializando drogas no local dos fatos, sendo que guardava os entorpecentes junto a um poste de iluminação que ali havia, para facilitar a entrega e dificultar a apreensão. Ainda de acordo com o informante, tal indivíduo pretendia vender os entorpecentes em um campo de futebol e, quando procurado por usuários, abaixava-se junto ao poste e pegava as substâncias. Por se tratar de local conhecido como "ponto" de venda de drogas, os agentes públicos dirigiram-se ao endereço informado e, ali chegando, visualizaram JACKYSON (tal como descrito pelo popular), o qual abaixou-se e pegou uma sacola. Ao notar a presença da equipe, o denunciado se desfez da sacola e fugiu, pulando muros de imóveis existentes no local. Os guardas municipais foram no encalço de JACKYSON e o abordaram quando ele "ficou preso" em um dos telhados. Em revista pessoal, foi apurado que ele trazia consigo a quantia de R\$ 30,00 em espécie. Ao verificarem o que havia na sacola dispensada, os agentes públicos encontraram 28 (vinte e oito) papелotes de "crack" e 10 (dez) porções de "maconha". Auto de prisão em flagrante às fls. 4, solto em audiência de custódia às fls. 31/5. Auto de exibição e apreensão às fls. 8/9. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 10/1. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 55/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 62/3. Notificação às fls. 82. Defesa preliminar apresentada às fls. 90. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 19/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 97/8). Citação às fls. 107. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 77, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, mesmo porque o Réu permanece negando a imputação. Ultrapassada tal pontuação, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com

efeito, os guardas municipais Ademir e Eduardo, servidores cujas reputações se presumem ilibadas, e que nenhum motivo se comprovou possuírem para, conluiados, prejudicar terceiro inocente, inventando histórias sobre denúncias anônimas pretéritas e atual, bem como forjando drogas, trouxeram (faz-se uma síntese dos depoimentos, que se complementam sem contradições) que após receberem denúncia anônima (respeitada essa não identificação na proteção de cidadãos de bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades), dando conta de que um indivíduo, prenome Kauê, trajando camiseta do time de futebol "Corinthians", com o número "10", estava traficando nas proximidades de um campo, conhecido ponto dessa espécie de comércio, escondendo as drogas num poste de energia, dirigiram-se para o local em viaturas distintas, ali se deparando com o conhecido suspeito, trajado da forma relatada, o qual, ao visualizá-los, dispensou algo e correu, alçando telhado, inclusive, até ser contido por Eduardo, com ele encontrados R\$30,00, ao passo que na sacola dispensada Ademir contou 28 porções de crack e 10 porções de maconha. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva veio atestada pelo laudo de fls. 55/9, como sendo, 28 porções de crack, com 5,03 gramas líquidos e 10 porções de maconha, com 11,80 gramas líquidos. Ainda, segundo os agentes, informalmente o averiguado teria admitido a traficância Interrogado, na esteira da evasiva de fls. 14, o acusado negou a posse de drogas, todavia, sua versão restou desamparada, pois, elucidada com êxito a denúncia anônima recebida, que identificava o traficante não só pelas vestes, quanto pelo prenome, tendo os agentes o surpreendido, tal qual relatado, com drogas, dispensadas antes da tentativa de fuga, outro indicativo forte da finalidade, mercantil, ao que se acresce a admissão informal e, peremptório, a variedade e número de unidades de entorpecentes, notadamente do danoso crack, esse mantido em quase três dezenas, quantidade incompatível com um contexto de posse para mero uso, com a nota de que o interrogado se disse usuário de maconha, apenas. Inarredável, nesse contexto, o reconhecimento da finalidade mercantil. Enfim, bem elucidado um cenário de tráfico de drogas. E sempre digo, o fato de ser usuário, no caso apenas de maconha, e do que também não há comprovação nos autos, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário apreendido, nesse cenário, logicamente relacionado ao comércio ilícito, deve ser declarado perdido. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, em se tratando de Réu sem outro apontamento por ora digno de nota na maioria, reservo as circunstâncias da variedade de drogas e número de porções, suficientes para dissociá-lo da condição de mero usuário mas não expressivas, suspeitas anteriores, antecedentes na infância e incidentes na maioria para os efeitos de afastamento do redutor na fase derradeira. Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 93), então inalterada a reprimenda. Na terceira

fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, conforme suspeitava principalmente o GCM Eduardo diante de anteriores informes, tanto que, sem comprovar desempenho de labor, apanhado traficando com dois tipos de droga, entre as quais o nefasto crack, esse mantido em quase três dezenas, e patenteando essa conclusão, já maior, Jackyson foi surpreendido com cinco porções de cocaína em

setembro de 2021 (fatos em apuração no procedimento certificado às fls. 21 sob número 1505163-23.2021.8.26.0624, conforme se acompanha naqueles digitais, ainda que o encaminhamento sugira posse para uso), ao passo que, perante a justiça menorista apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, todas relacionadas ao tráfico: episódio de janeiro de 2019, culminado com remissão (certidão às fls. 116); episódio de março de 2019, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 117/20), ocasião em que custodiava 47 porções de cocaína; episódio de abril de 2019, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 111/5), ocasião em que surpreendido com mais de cinco centenas de porções entre maconha e cocaína; episódio de junho de 2019, ocasião em que surpreendido com 10 porções de crack, finalmente recebeu medida de internação (certidão às fls. 121/5), a mesma novamente imposta para um episódio de julho do ano seguinte, no qual surpreendido com 70 porções de cocaína (certidão às fls. 126/30), aqui acrescido que em julho de 2020, nova distribuição findou com concessão de remissão, pois já havia previsão de custódia decorrente do fato posterior retro mencionado. Conforme se observa, um crescendo infracional, não contido pelas duas internações, sendo sugestivo que logo após liberado, conforme se acompanha dos históricos, Jackyson tornava a praticar traficância. Não é, portanto, neófito nessa espécie de ilicitude e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a natureza de uma das substâncias, crack, bem como o número de unidades e posse concomitante de outra droga. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]". Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve desde a infância recente em episódios de traficância, com certo profissionalismo inclusive, afinal, foram nada menos do que seis anotações, duas delas culminadas com internação, com recidivas aproximadas no tempo, inclusive após liberações da Fundação CASA, sendo que em uma das ocorrências, concursado, e na mesma rua do flagrante aqui versado, da qual o sentenciado parece fazer o seu ponto, Jackyson mantinha nada menos do que 295 porções de maconha e 258 porções de cocaína (fls. 111). Lembre-se que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo,

sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]". Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para o tráfico, afinal, com antecedentes correlatos na infância, não foi corrigido pelas duas internações que recebera, e agora, já maior, desempenha o comércio com certo profissionalismo, apanhado que foi na mesma rua palco de uma das ocorrências da infância, após denúncia anônima que o mencionava pelo prenome, tal qual outras recebidas pelos agentes municipais, de modo que os investimentos devem vir acentuados. Alternatividade vedada tão só pela quantidade de reprimenda, mas também não recomendável socialmente no contexto aqui delineado. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR JACKYSON KAUÊ VICENTINO DA SILVA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 31/5, e não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, bem como do depoimento dos agentes municipais nesta teleaudiência, de que tenha se envolvido ou seja suspeito em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 83). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13

do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA